

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי

4600/25/פ

הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון – תוקף ההנחיות המקדימות), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 34 בחוק החולה הנוטה למות, התשס"ו–2005¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 34 –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) ההנחיות הרפואיות המקדימות יעמדו בתוקף לכל תקופת חייו של החותם, אלא אם כן נקבעה בהן תקופה קצרה יותר, ואם נקבעה כאמור ניתן יהיה להאריכה לתקופות נוספות על גבי טופס ההארכה שבתוספת השלישית";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) החותם על טופס ההנחיות המקדימות רשאי לשנותן, לבטלן או לקצוב את תוקפן בכל עת, וההוראה האחרונה שנתן תהיה זו הקובעת".

3. תיקון התוספת הראשונה לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ה) יבוא:
הראשונה

"(ה) תוקף הנחיות אלה הוא לכל חיי אלא אם כן התקבלה הוראה אחרת על ידי בעל פה או בכתב/תוקף הנחיות אלה הוא לתקופה..... (מחק את המיותר)".

דברי הסבר

חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו–2005 (להלן – החוק), גובש לאחר דיונים ממושכים של ועדה ציבורית בראשות פרופ' אברהם שטינברג, לנוכח המורכבות המוסרית, הרפואית, ההלכתית והמשפטית הקשורה לטיפול בחולה הנוטה למות, המכונה גם חולה סופני או חולה בסוף ימיו. הדילמות ביחס לחולה הנוטה למות נוגעות באופן אישי וישיר כמעט בכל אדם, בין שהדבר נוגע להחלטות בסוף חייו ובין

¹ ס"ח התשס"ו, עמ' 58.

להחלטות בסוף חייהם של מי מיקיריו. סוגיה זו קשה ומורכבת בעיקר בשל העובדה כי מדובר בהחלטות גורליות של חיים ומוות.

הצעת חוק זו מבקשת לתקן את הכללים בנוגע לתוקפן של ההנחיות הרפואיות המקדימות לפי הוראות פרק ה' בחוק, כך שיכובדו בעת שיאובחן אדם כחולה הנוטה למות ורצונו שלא לקבל טיפול. כאשר אדם מחליט לחתום על טופס הצהרת "ההנחיות רפואיות מקדימות" הוא מבצע זאת בהיותו צלול ו"בעל כשרות" כפי שמוגדר בחוק. הדרישה להאריך את תוקפן של ההנחיות בכל חמש שנים כפי שמנוסח בחוק המקורי עשויה לפגוע במטופל עצמו, כיוון שייתכן שלא יהיה במצב רפואי שיאפשר לו לחדש את בקשתו. יש להניח כי האדם לא ירצה לשנות את החלטתו המקורית ובמידה והאדם כן ירצה לעשות כך, הוא רשאי לשנות את דעתו בכל עת.

סעיף 34 לחוק מעניק תוקף להנחיות הרפואיות המקדימות לתקופה שלא תעלה על חמש שנים. בהצעת החוק מוצע לשנות את הנוסח כך שתוקפן של ההנחיות יהיו מרגע החתימה ועד שייקבע אחרת על ידי החותם, אלא אם כן תקופת תוקפן של ההנחיות נקצבה למועד קצר יותר מראש. כמו כן, מובהר בהצעת החוק כי החותם רשאי לבטל או לשנות את תוקפן של ההנחיות המקדימות בכל עת, על פי החלטתו. בנוסף, מוצע לתקן בהתאמה את התוספת הראשונה כך שנוסח המסמך יבטא כי החותם מודע לכך שתוקף ההנחיות ללא הגבלה ויאפשר לו לקבוע בעצמו תקופה אחרת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו באייר התשפ"ד (03.06.2024)